德宏职业学院学前教育专业承担社会服务的设施设备清单

附件 1：德宏职业学院图书馆采购项目

合同编号：CX240915

德宏职业学院图书馆 2024 年馆藏资源

采购项目（电子图书）

合
同
书

签订地点：德宏职业学院

签订时间：2024年 7 月 12 日

甲方名称：**德宏职业学院**（以下简称“甲方”）

乙方名称：**北京世纪超星信息技术发展有限责任公司**（以下简称“乙方”）

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，经甲方招标，确定乙方为成交单位，本着平等互利和诚实信用的原则，双方签署本合同，以资共同遵守。

第一条设备（产品）名称、品牌、规格型号、技术参数、数量、单价和总价：

序号	名称	品牌	格式	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	德宏职业学院图书馆2024年馆藏资源采购项目（电子图书）	超星	PDF格式	册（种）	283000册	1.00元/册	¥283000.00
合同总价		大写：人民币贰拾捌万叁仟元整				小写：¥283000.00元	

第二条随机资料和配套附属产品要求响应招投标文件

第三条产品使用要求

提供的图书必须符合党的路线、方针、政策，且是正规出版物；产品使用符合国家和行业质量标准，提供图书清单，并满足甲方技术要求，一次性验收合格。

第四条配套产品及长期供应优惠条件按响应文件执行。

第五条备品备件（含易损件）要求及长期供应优惠条件响应招投标文件

第六条合同金额（人民币）及货款支付内容

1.合同总金额（大写）：**人民币贰拾捌万叁仟元整**，（小写）：**¥283000.00元。**

2.本合同价款含：乙方按甲方规定条件进行供货，送达甲方指定地点发生的所有费用（包括产品价格、安装调试费、验收费、技术服务费、配合费、培训费、检验费（包括海关、商检、技术监督局检验等）、设备安装所需材料费、现场整改所需的全部费用、其他一切与设备安装相关的费用及售后服务费用。除此之外甲方不再另付其他任何费用。

本合同的供货范围，除包括上述货物外，还包括随机的随机软件、技术文档、设备运行所必需的随机消耗品，相应的技术服务与质量保证文件。

第七条甲乙双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

（1）甲方负责合同签订后与乙方的具体联系和衔接，现场安装调试人员进行监管控制等。

（2）甲方负责提供产品和项目安装调试所必须的场地和环境。

（3）甲方负责在各个阶段组织验收小组对产品和项目进行验收并签署验收报告。

（4）按合同规定享有乙方提供的其它技术服务。

2.乙方的权利和义务

（1）乙方必须详细勘察产品安装现场的实际状况是否符合产品安装、使用的技术要求，并承担现场整改所需的全部费用。

（2）在本合同履行过程中，乙方在安装、检修、维护等各种环节中产生的一切事故，由乙方负责。

（3）在乙方完成安装并验收交付运行达到付款条件前，甲方不再向乙方支付其它任何费用。

（4）乙方保证按甲方产品技术要求，的图书必须符合党的路线、方针、政策，且是正规出版物，并完全符合本合同规定及采购文件中的质量、技术规格、

性能要求，全部产品均取得国家及行业的质量合格证书，否则，视为乙方违约，乙方应当立即更换为本合同要求的货物，并承担违约责任。

（5）乙方应当按照招标文件及乙方响应文件的要求承担甲方所有采购产品的设计、安装、调试、技术支持、培训服务承诺。

（6）乙方应将所提供货物的用户手册、随机资料及相关承诺等交付给甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和配件材料及辅助工具的，视为未按本合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的责任。

（7）在合同生效后至项目验收及交付使用过程中，乙方保证技术人员根据项目进度进行现场服务；乙方应具备相应的维护保养服务能力，包括拥有本次所出售产品的备件配件、专用设备和专业技术人员，对产品进行终身维护和修理。乙方须有属地化服务机构，具备随时上门维修的工程技术人员，产品出现故障时乙方能在12小时内上门维修。

（8）乙方必须保证产品的维修及配件供应，产品使用期间不得以任何借口不予修理，否则甲方将有权向乙方索赔，并承担相关修理费用和损失。

（9）乙方应保证培训甲方能够对产品及服务的独立使用及简单的维护，提供产品相关密码以及故障代码；若产品需连接甲方信息系统，需保证端口要能与学校网络端口进行连接，费用由乙方负责；同时能进行简单的故障诊断及排除。

（10）保证甲方在合同产品（有配套软件的还包括软件产品）使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。若有起诉的，由此产生的所有法律后果均由乙方承担，若甲方需对外承担责任的，甲方承担责任后有权向乙方追偿，并要求乙方赔偿由此给甲方造成的所有损失，包括但不限于甲方为实现自身债权而发生的律师费、诉讼费、公告费等。

（11）免费售后服务期为：**从验收之日起，提供5年免费售后服务**。乙方负责电子图书数据及相关书目信息安装与调试。乙方应保证负责在合同规定期限内

免费对数据库及相关软件系统的安装与调试，并保证数据库的良好运行；供应商应提供采购人所购书目总清单（电子文件或纸质文件均可）。当电子图书数据因自身数据库原因发生丢失或损坏时，应及时并免费完成恢复工作。对一般性的技术问题，电话请求支持及时响应，E-mail 或网络请求支持 12 小时响应，24 小时内解决问题；软件系统故障 12 小时内到达现场，48 小时内解决问题，若出现重大问题，技术支持工程师必须在 48 小时内到达现场进行技术维护。能提供产品的紧急备份访问服务，保证用户可持续使用产品。

第八条以上内容与甲方采购确认和乙方成交承诺情况一致，乙方交付的货物应当完全符合本合同以及采购文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险及责任，由乙方承担。

第九条技术培训：

乙方向甲方提供 3 天的产品使用人员现场例行免费培训，培训内容包括产品的使用、一般的维修、维护及保养等，并确保甲方设备使用人员具备能判断常见故障的能力，若不能确保甲方产品使用人员具备前述能力的，乙方的维护人员应能保证随叫随到，确保甲方能正常使用本合同项下的产品。

第十条甲方在产品使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。

第十一条整体项目完成时间（即设备送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕时间）为合同签订生效后 90 日历天内。

第十二条 验收及验收标准

1. 货物的到货验收包括：格式、数量及校园网正常使用。

2. 最终验收：项目完成后由甲方按照合同要求组织验收。

3. 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件

要求和成交供应商文件的承诺，且不低于国家相关标准。

第十三条 所有权转移及风险负担转移

1. 甲乙双方一致确认本合同项下的产品的所有权自甲方相关技术人员对该产品进行最终验收合格之日转移至甲方。

2. 甲乙双方一致确认本合同项下的产品的毁损的风险，在甲方相关技术人员对该产品进行最终验收合格之前由乙方承担，最终验收合格之后由甲方承担（若非人为原因导致数据丢失，乙方负责免费进行数据拷贝）。

第十四条价款结算及支付方式

1. 项目交付验收合格后，无质量问题甲方一次性支付合同价款人民币贰拾捌万叁仟元整，小写：¥283000.00 元。

2. 乙方不开具发票的，甲方有权不付款。

甲方开票信息如下：

名　　称：德宏职业学院

社会信用统一代码：125331004327855266

地　　址：德宏州芒市营水路 11 号

电　　话：

账　　号：

开户银行：

3. 项目产品安装验收合格（以甲方出具最终验收合格报告之日为产品验收合格之日）90 日内，凭发票和验收单按招标文件内容支付合同款。

4. 甲方应将上述款项转入乙方的如下指定账户：

公司名称：北京世纪超星信息技术发展有限责任公司

统一社会信用代码：91110108700242692T

地　　址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 710 室

开 户 行：北京银行航天支行

账　　号：01090372800120109062572

5.若有质量问题，价款支付由甲乙双方依照本合同约定协商解决。

第十五条违约责任：

1.本合同生效后任何一方违反合同约定的，违约方应按合同总价款20%向守约方支付违约金，并承担因此给守约方造成的所有损失，包括但不限于守约方为实现债权而发生的律师费、诉讼费、公告费、执行费、鉴定费等。

2.乙方如有下列行为之一视为违约，甲方有权解除合同，乙方赔偿甲方的一切损失，包括但不限于守约方为实现债权而发生的律师费、诉讼费、公告费、执行费、鉴定费等。

（1）所提供的货物、配件与招标文件或本合同项下约定的承诺不相符。

（2）乙方不能按期交货或交付使用，应以未付金额0.5%合同价款/日向甲方支付违约金，超过15天，甲方有权解除合同，并可向乙方索赔所造成的损失。

（3）乙方违反承诺的报价、质量和采购文件规定的质量、技术与性能、售后服务的内容行为。

（4）未经甲方书面同意将项目转他人。

（5）严重影响甲方对货物的安装和使用的其它情况。

3.甲方如有下列行为之一视为违约，乙方有权解除合同，甲方赔偿乙方的一切损失。

（1）甲方对乙方按约提供的合格产品拒绝验收的。

（2）甲方拒绝支付按照合同约定的相关费用。

4.因不可抗力导致的合同不能履行，双方互不承担责任。所谓不可抗力，即合同签订时不能预见、不能避免、不可控制的意外情况，以致不能履行合同或不能如期履行合同。

5. 调换有质量问题的部件，换件必须全部符合本合同规定的规格、质量、性能，乙方负责承担因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失。

6. 甲方无故退货，甲方承担给乙方造成的一切直接损失。

7. 违约金必须在发生违约事项后 15 个日历日内支付。

8. 本合同中所涉的解除合同情形出现时，任何有解除权的一方将合同解除的通知送达至本合同中载明的对方的地址处时，视为本合同已解除。若有任何一方改变合同中载明的送达地址的应在改变地址后的 3 个工作日内及时通知对方，未通知的，由此产生的法律后果由其自行承担。

第十六条争议的解决

就本合同的履行发生争议的，由双方友好协商处理；无法协商或协商不成的，任何一方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼处理。

第十七条无效合同

甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定，被上级给予宣告合同无效的处罚，责任由过错方承担。

第十八条以本项目的采购文件、乙方的投标文件、本合同附件均为本合同的有效组成部分，其解释顺序依次为：本合同、采购文件、投标文件。

第十九条对于本合同未尽事宜，可以签订补充协议，具有与本合同同等效力。

第二十条本合同一式 7 份，甲方执 5 份，乙方执 2 份，均具有同等法律效力。

第二十一条本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：德宏职业学院	乙方（盖章）：北京世纪超星信息技术发展有限责任公司
法人 / 授权人（签字）：邓松涛	法人 / 授权人（签字）：[illegible]
合同经办人：杨正洋	合同经办人：秦梦媛
经办人联系电话：18183697659	经办人联系电话：15288249145
日期：2024 年 7 月 12 日	日期：2024 年 7 月 12 日

附件 1：采购需求

一、采购内容

名称	图书需求	数量	备注
电子图书	近三年各类热门图书	≥28.3 万册	1）所提供电子书需涵盖中图法 22 个大类 2）电子图书需拷贝至硬盘交由采购单位

注：按照采购人选定的书目提供，书目清单另附。

二、技术需求

1. 资源量：为保证选书质量提供不低于 120 万种以上电子图书，涵盖中图法分类 22 个大类，提供选书程序和选书汇总软件进行汇总，供应商根据汇总书目提供电子图书。

2. 知识产权：电子书均为正规出版社出版并经出版社电子版正式授权和个人授权许可的图书，无数字版权问题或纠纷，具有出版社及相关作者授权。

3. 数据文件格式：符合国家数字图书馆 863 计划标准 PDF 格式，电子图书图像遵循图书的原版原貌，文字差错率不高于万分之一。有完善的产品保护系统，能够通过相关的加密技术实现对数据的加密，保护采购方的数据安全。

4. 电子图书平台需具有良好的兼容性，能与现有电子书平台进行无缝对接。能对接一站式学术资源检索平台，检索结果可呈现图书封面页、前言页、版权页、目录页等。

5. 检索技术：提供多途径检索（如书名、作者、出版商、ISBN、摘要、主题词、分类、二次等单项检索功能），快速检索、高级检索多项检索入口，方便读者快捷地查到需要的图书，并且能定位到页。

6. 阅读借阅方式：支持 PDF、HTML、纯文本格式在线阅读；提供配套图书阅览器，要求必须能看 PDF 格式电子图书；提供移动阅读，为满足移动端的使用需求，需支持移动端在线阅读和下载后离线阅读，移动端下的阅读需具备评论与分享功能，且分享途径不少于 4 种。

7. 图书管理平台：支持检索、图书排行、访问量统计及页面定制功能。

8. 统计功能：具备完善的统计后台，能够对 PC 端的访问、下载次数进行精确统计，能够对移动端读者阅读时长进行精确到分钟的统计，且统计数据每日更新。

9. 其它功能：具备 OCR 识别、图像剪切、标注上传、读书标签、读书笔记、图书推荐、读者反馈意见、读者阅览排行榜和图书推荐排行等功能。

10. 管理：支持随时修改访问允许 IP 范围、支持局域网 IP 登录、公网账号登录，统计图书的使用量、用户的访问情况和用户行为分析，并且有饼状图、柱状图的流量分析结果等。

11. 对所挑选的书目在我校馆藏电子图书书目范围内进行查重，剔除重复。

12. 使用方式：本地镜像+远程包库。采购人采购的电子图书需镜像到本地，永久服务于读者，在学校不具备镜像安装条件或硬件设备出现故障时，提供网上包库访问。

13. 无副本限制、无并发数限制。

14. 为保证学校师生使用需求，供应商需提供远程包库访问，且包库图书数量不少于 80 万册，包库平台电子图书馆藏量每年保持 5-10 万的更新。

15. 供应商需提供电子图书产品相关的软件著作权或软件产品证书，并免费提供针对管理员和用户的培训活动以及电子资源的阅读推广服务。要求写详细的培训以及阅读推广方案。

16. 供应商需提供电子图书数据库系统测评报告，配套存储硬盘，存储此次购买的电子图书，提供的存储介质需与学校现有服务器配套。

三、商务需求

1. 合同履行期限：签订合同后三个月内交货验收完毕。

2. 合同履行地点：采购人指定地点。

3. 付款方式：项目验收合格后，一次性付清；如遇特殊情况，不能按时支付，成交人须给予理解并同意按采购人实际资金情况支付。

4. 服务要求：

（1）如出现问题随时解决。一般性问题，提供 7x24 小时无间断服务，提供邮件、电话、在线客服等多种解决途径的问题答疑。

（2）所投产品须符合中华人民共和国关于版权、知识产权、网络传播权等相关法律规定，与此有关一切问题由供应商解决并承担相应责任。没有盗用其他公司数据、技术、资料的不良记录。

5. 验收标准：一次性验收合格。

附件 2：售后服务承诺

我们郑重承诺以贵方要求提供售后服务：

（1）对一般性的技术问题， 电话请求支持及时响应， E-mail 或网络请求支持 1 小时响 应，24 小时内解决问题；软件系统故障 12 小时内到达现场，48 小时内解决问题，若出现重大问题，技术支持工程师在 48 小时内到达现场进行技术维护。

（2）能提供产品的紧急备份访问服务， 保证用户可持续使用产品。当电子图书数据因自身数据库原因发生丢失或损坏时,及时并免费完成恢复工作。

（3）从验收之日起， 提供 5 年免费售后。

（4）提供的图书符合党的路线、方针、政策， 且是正规出版物； 必须达到合同约定的所有要求；

（5）所提供的产品严格遵守知识版权， 对所收录的出版作品，依法、依约取得出版者与作者的著作权使用许可，出现版权纠纷，我公司承担全部责任。

（6）验收测试按国家相关的规定和标准执行，一次性通过验收。

（7）选书方法： 提供中图法 22 大类 Excel 选书单，提供按年按类分的一、二级分类表，以便根据需求按年代按类别进行选择，也便于进行单本挑选。

（8）我公司负责电子图书数据及相关书目信息安装与调试。我公司保证负责在合同规定期限内免费对数据库及相关软件系统的安装与调试，并保证数据库的良好运行；

（9）我公司承诺在图书馆不具备镜像安装条件或硬件设备出现故障时，免费提供电子图书网上包库访问服务。

（10）我公司承诺免费提供用户基础技术培训，终端用户使用培训，检索培训， 图书馆管理员培训及技术支持。

（11）我公司承诺按贵方需求，按月、季度、学期、学年等不定期提供使用数据报告，包含统计点击量、下载量、授权 IP 地址段、时间段，阅读时长，是否阅读完毕，具体阅读时间等分析功能。

（12）我公司承诺一旦因特殊原因导致电子书下架，不支持阅读，我方积极进行补充，对该电子书进行替换。

附件 3：成交通知书

成交通知书

北京世纪超星信息技术发展有限责任公司：

贵单位参加 2024 年 7 月 1 日 15:00 由德宏州浩创工程管理服务有限公司组织的德宏职业学院图书馆 2024 年馆藏资源采购项目（电子图书）(项目编号：DHHCFW-2024-040)单一来源采购，经采购小组推荐，采购人确定为成交供应商，内容如下：

1. 成交价：人民币贰拾捌万叁仟元整（¥283000.00）。
2. 成交内容：电子图书（近三年各类热门图书）共 28.3 万册。
3. 合同履行期限：签订合同后三个月内交货验收完毕。

成交内容详见本项目单一来源采购文件和贵公司的响应文件及其承诺等书面材料，请贵公司 30 日内与采购人签订合同。

特此通知

采购人（盖章）：德宏职业学院

采购代理机构（盖章）：德宏州浩创工程管理服务有限公司

日期：2024 年 7 月 1 日